

0004460-23.2021.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... de causa de aumento de pena do crime de roubo, ou mesmo sua gravidade, não podem ser consideradas, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Nesse sentido, temos o seguinte precedente:

"STF-0063440) 1. HABEAS CORPUS. 2. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004460-23.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004460-23.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113493/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 17556910 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

2647/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2113493 - 03º D.P. RIO CLARO, 2647/21/924

- 03º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAUAN INACIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Luan da Silva Teixeira, Daniel da Silva de Oliveira, e Tauan Inácio da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, cc artigo 70, ambos do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 135/138.

Os réus foram presos em flagrante. A decisão de fls. 86/93, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida no dia 19 de maio de 2021, conforme decisão de fls. 148/150.

O réu Tauan, com relação a quem o processo foi desmembrado (fls. 193/194), foi regularmente citado, e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 161/163.

Uma vez desmembrado o processo, a defesa requereu a desistência da instauração do

incidente de insanidade mental.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas as vítimas, quatro testemunhas de acusação, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A d. Defensora, também em alegações orais, diante da confissão judicial, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, bem como de regime inicial menos gravoso do que o fechado.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia imputa ao réu Tauan Inácio da Silva, a prática de dois crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes, em concurso formal, tipificados no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, cc artigo 70, ambos do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 26 de abril de 2021, por volta de 14 horas, Tauan, agindo em concurso e identidade de propósitos com os corréus Luan da Silva Teixeira, e Daniel da Silva de Oliveira, fazendo uso de um veículo GM Celta, placas DFH5328, de propriedade de Tauan, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado Beto Automóveis, localizado na Avenida 18, n. 2038, bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de Rio Claro.

Lá chegando, Daniel e Tauan desceram do veículo, cada uma na posse de um simulacro de arma de fogo, e ingressaram no referido estacionamento, onde se encontravam as vítimas Antonio Roberto Amado, e João Paulo Abdalá. Luan, por sua vez, permaneceu no interior do veículo, dando cobertura a seus comparsas.

Daniel e Tauan abordaram as vítimas com os simulacros de arma de fogo, ameaçando-os de morte, e roubaram de Antonio seu celular, da marca Iphone, modelo 8, e um saco contendo a quantia de R\$ 51.800,00 em espécie. De João Paulo, os réus subtraíram um relógio de pulso da marca Apple Watch 4S, e um celular da marca Iphone, modelo 8plus, mantendo-os sob constante ameaça de morte.

Uma vez subtraídos o dinheiro e demais objetos, Tauan e Daniel deixaram o estabelecimento, e ingressaram no veículo em que Luan os esperava, fugindo do local.

Enquanto fugiam, os réus dispensaram o celular de João Paulo ainda nas proximidades do estacionamento.

Após o roubo, os acusados se livraram das vestes que usaram durante a execução do delito, colocando-as dentro de um saco de ração, juntamente com os simulacros e o relógio subtraído de João Paulo.

O saco contendo as roupas, o simulacro, e o relógio, foi encontrado na residência de Tais Cássia Alencar Barbosa, companheira de Luan, localizada na rua 23, n. 60, bairro Paineiras.

Através do rastreador do relógio subtraído de João Paulo, policiais militares foram até a residência de Tais, onde foram recebidos por um adolescente de nome Thomas, que permitiu o ingresso no local. Os policiais então localizaram o saco contendo as vestes usadas pelos réus, os simulacros, e o relógio de João Paulo, que continha rastreador.

Durante a ocorrência, Tais chegou no local e se apresentou como ex-companheira de Luan, que por sua vez é amigo de Tauan, que naquele momento passava na frente da casa de Tais em um veículo Renault Megane, de cor prata.

Os policiais militares então desconfiaram de Tauan, que havia sido citado por Tais como amigo de Luan, e resolveram aborda-lo. Indagado, Tauan confessou o delito, e apontou os demais réus como seus comparsas.

Encerrada a instrução, temos que a ação penal é procedente com relação a Tauan.

A materialidade delitativa restou devidamente demonstrada por meio dos autos de fls. 18/20 e 21, segundo os quais foi apreendida a quantia de R\$ 1.020,00 em poder de Tauan. Também foram apreendidas as roupas que os réus usaram para a prática do delito, o veículo GM Celta, também de propriedade de Tauan, com o qual os réus foram até o estabelecimento comercial, bem como o celular e o relógio da vítima João Paulo (fls. 21). Segundo o auto de fls. 28, foi apreendida a maior parte do

dinheiro roubado, mais precisamente a quantia de R\$ 47.900,00, que se encontrava em poder de Tais Cássia Alencar Barbosa. Também foram apreendidos os dois simulacros de arma de fogo usados por Tauan e Daniel para ameaçarem as vítimas (fls. 19).

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu Tauan.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos, quase que em sua totalidade.

Alegou que na época possuía um comércio, mas que foi obrigado a fecha-lo por conta da pandemia do novo Coronavírus. Com uma filha pequena, e sua esposa grávida, viu-se em sérios apuros financeiros, razão pela qual resolveu praticar o roubo em companhia de seu conhecido Daniel. Fazendo uso de seu veículo Celta, foram até o estacionamento, invadiram o seu interior, e anunciaram o roubo, ameaçando as vítimas com os simulacros apreendidos. O réu confessou ter roubado um saco contendo dinheiro, assim como dois celulares e um relógio de pulso. Em seguida, fugiu do local acompanhado de Daniel. Negou apenas que Luan tenha participado da empreitada, tentando eximi-lo de culpa. Disse estar arrependido, e reafirmou que agiu movido por sua grave situação financeira.

A confissão extrajudicial restou amplamente confortada pela prova oral, também colhida em juízo, de modo a tornar totalmente inviável a absolvição.

A vítima Antonio Roberto Amado, proprietário do estabelecimento, alegou que naquele dia conversava com João Paulo no interior de seu estabelecimento a respeito da planta de uma propriedade rural, momento em que dois indivíduos armados invadiram o local, anunciaram o assalto, e passaram a exigir dinheiro. Antonio alegou que foi seriamente ameaçado, e que os assaltantes reviraram todo o seu estabelecimento, sendo que um deles encontrou um saco contendo R\$ 51.800,00 em espécie, dinheiro da venda de algumas cabeças de gado, e que seriam utilizados pela vítima em uma reforma que fazia no local. A vítima alegou que os assaltantes se comportaram de maneira bastante violenta, e que fugiram levando, além do dinheiro, seu celular, bem como o celular e o relógio de João Paulo. Pouco depois, foram comunicados da localização dos aparelhos, bem como da prisão dos acusados. A vítima confirmou ter reconhecido, com absoluta segurança, os dois assaltantes que invadiram seu estabelecimento, no caso Tauan e Daniel. Alegou também que não foi possível identificar a presença de um terceiro indivíduo do lado de fora, dando cobertura.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima João Paulo Abdalla. João Paulo esclareceu que naquela oportunidade encontrava-se no estabelecimento de Beto, e que analisavam a plantão de uma propriedade rural, pois é engenheiro agrônomo. Em determinado instante, dois indivíduos armados invadiram o local, e anunciaram o assalto, passando a exigir a entrega de valores. A vítima confirmou que os réus agiram de forma muita violenta, que sofreu diversas ameaças, e que chegaram a obrigar Antonio a se deitar no chão, fazendo cair. Segundo João Paulo, a outra vítima é pessoa já idosa, e possui dificuldades de locomoção. Em seguida os assaltantes vasculharam todo o estabelecimento, e fugiram levando o celular e o relógio de João Paulo, assim como o dinheiro da reforma, e o celular de Antonio Roberto.

O policial militar Paulo Roberto Camargo, ouvido em juízo, disse ter participado da diligência na residência de Tais. A testemunha, contudo, confirmou que na data dos fatos tomou conhecimento de que três indivíduos, fazendo uso de um veículo de cor preta, haviam praticado um roubo no estacionamento em questão. Através do rastreador do relógio roubado, segundo a testemunha, os autores do delito foram identificados e presos. Paulo disse que apenas teria abordado Tais na posse da maior parte do dinheiro roubado, fato este ocorrido já no período da noite. Segundo a testemunha, o réu Tauan fazia uso de uma camiseta de cor vermelha durante o roubo, e foi reconhecido por ambas as vítimas.

O policial militar Doricio, também ouvido em juízo, declarou que no dia dos fatos encontrava-se em patrulhamento, quando foi informado do roubo ocorrido no estacionamento Beto Veículo. A testemunha foi até o local, e manteve contato com as vítimas, que passaram as características dos assaltantes com que tiveram contato. Logo em seguida, perto do prédio da Elektro, graças ao rastreador, foi localizado o primeiro celular. Logo depois, foi identificado o local onde se encontrava o relógio Apple Watch. Seguindo o rastreador do relógio, a testemunha e sua equipe chegaram até a residência de Tais Cassia, onde foram recebidos por um adolescente

de nome Thomas. No interior da residência, foi encontrado um saco contendo o relógio e o celular da vítima, as roupas usadas pelos acusados, e os dois simulacros de arma de fogo. Tais chegou logo em seguida, e se identificou como ex-companheira de Luan. Tais disse que muito provavelmente Luan teria deixado tais objetos no local. Em um salão de cabeleireiro próximo, Tais apontou Daniel como sendo amigo de Luan. Logo em seguida, Tauan passou pelo local em um veículo Renault Megane, e também foi apontado por Tais com amigo de Luan. Tal veículo foi seguido, e abordado no bairro Recanto Paraíso. O condutor do veículo, no caso o réu Tauan, foi indagado a respeito do roubo, e confessou a autoria. Em poder de Tauan, foi encontrada certa quantia em dinheiro.

Rodrigo Aparecido Guedes Júnior, também policial militar, apresentou idêntica versão. Após tomar conhecimento do roubo, Rodrigo e sua equipe foram até o local, e mantiveram contato com as vítimas, que passaram as características de ambos os assaltantes, sendo que um deles usava uma camiseta preta, e outro uma camiseta vermelha. As vítimas também informaram que os celulares e o relógio possuíam rastreadores. Logo em seguida, um primeiro celular foi localizado e recuperado. Pouco depois, outra equipe, também seguindo o rastreador do relógio subtraído, chegaram até a casa de Tais, onde foi encontrado um saco contendo tal aparelho, as roupas usadas pelos réus, e os dois simulacros de arma de fogo. Tais chegou no decorrer da diligência, e informou que seria ex-companheira de Luan. Tais disse ainda que Luan era conhecido de Tauan, que naquele momento passava perto da casa em um veículo Renault Megane. A testemunha e sua equipe seguiram o veículo Renault, que era conduzido por Tauan, que acabou sendo abordado, vindo a confessar a autoria do roubo, apontando seus demais comparsas. Todos foram conduzidos até o plantão policial, sendo Tauan reconhecido por ambas as vítimas.

O mesmo foi dito pelo também policial militar Cleber Caitano da Silva, que confirmou toda a sequência da localização dos aparelhos roubados, bem como das roupas usadas pelos réus e os simulacros de arma de fogo. Cleber disse ainda que Tais confirmou que seu companheiro Luan é amigo de Tauan, que havia acabado de passar pelo local em um veículo Renault Megane. Cleber e sua equipe saíram em diligências, e conseguiram localizar o veículo Megane conduzido por Tauan, que confessou o delito, e ainda indicou os demais réus como co-autores.

Portanto, diante da confissão judicial do acusado, que foi preso em flagrante com parte do dinheiro roubado, e ainda reconhecido com absoluta segurança por ambas as vítimas, a condenação é medida de rigor.

Trata-se de roubo consumado, presente a qualificadora do concurso de agentes. Vale ainda observar que a conduta do acusado atingiu o patrimônio de duas vítimas, o que faz incidir a regra do artigo 70 do Código Penal. Ou seja, foram praticados dois roubos, em concurso formal.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu é primário, e não possui antecedentes, conforme de fls.

247, muito embora responda a outras ações penais, de modo que fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão, no regime inicial semi-aberto, além de 10 dias-multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, compenso a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra "h", do Código Penal, com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

Presente a qualificadora do concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, e a torno definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, diária no mínimo legal.

Por fim, presente a regra do artigo 70 do Código Penal, pois foram duas as vítimas do roubo, aplico a pena de somente um dos delitos, e a majoro em 1/6, tornando-a definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 15 dias multa, diária no mínimo legal.

Tratando-se de réu primário, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, e sendo-lhe favoráveis as diretrizes do art. 59 do Código Penal, não se admite a fixação de regime prisional fechado fundada em mera gravidade abstrata da infração (Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal). Neste ponto, temos que a invocação abstrata de causa de aumento de pena do crime de

roubo, ou mesmo sua gravidade, não podem ser consideradas, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Nesse sentido, temos o seguinte precedente:

"STF-0063440) 1. HABEAS CORPUS. 2. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CP). CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade do delito decorrente do uso de arma de fogo e do concurso de agentes). 4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o Juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Aplicação das Súmulas 440, 718 e 719. 6. Questão não examinada no STJ. Constrangimento ilegal configurado. 7. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto de início do cumprimento da pena. (Habeas Corpus nº 124.503/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Gilmar Mendes. j. 03.02.2015, unânime, DJe 19.02.2015).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu TAUAN INÁCIO DA SILVA à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, parágrafo 2, inciso II, cc artigo 70, ambos do Código Penal.

Uma vez condenado, o réu não faz jus ao direito de apelar em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, já expostos na decisão de fls. 86/93, em especial a necessidade de garantia da ordem pública.

Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA